

시정·주의·개선요구

1. 제 목 : 결근자 보수지급 부적정
2. 관계기관 : ☞☞☞☞실, □□□□병원
3. 내 용

가. 업무개요

□□□□병원에서는 입원환자 등의 원활한 진료를 위해 입원병동 등에서는 3교대 근무를 하고 있으며, 직원은 개인사유, 상병, 경조사 등 발생 시, 발생사유에 따라 연차휴가, 병가, 특별휴가 등을 사용하여 출근하지 않을 수 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제23조(휴일 및 휴무일)에 따르면 관공서의 공휴일에 관한 규정으로 정한 날, 근로자의 날, 공단 창립기념일 등에 해당하는 날은 휴일로 하고 유급으로 하며, 토요일은 휴무일로 정하나, 직무의 성질상 규정에 의할 수 없는 교대근무자 등의 휴일 및 휴무일은 따로 지정하여 부여할 수 있으며 휴일 및 휴무일은 규정에서 정한 휴일 및 휴무일 범위 내에서 소속부서의 장이 정하도록 하였습니다.

또한 「보수규정」 제9조(결근자의 보수)에서는 「복무규정」에 의한 휴가일을 제외하고 무단결근 한 사람에게는 매 결근 1일에 대하여 기본급을 지급하지 아니하고, 「복무규정」 제23조의2(주휴일)에서는 일급 및 시간급에 대하여는 매주 일요일을 주휴일로 하고 유급으로 하며, 당해주간을 개근하지 아니한 사람은 무급으로 한다고 정하였습니다.

그리고 「보수규정」 제40조(지급대상)에 따라 퇴직자에 대한 상여금을 지급기간의 2분의 1이상 근무자에 한하여 지급하되 월중 15일 이상 근무하였을 경우에만 1월로 계산하여 월할 계산한다고 정하였습니다.

따라서 □□□□병원은 직원이 결근을 하면 결근자의 근무일과 결근일에 따른 유급 주휴일과 무급 주휴일을 구분하고 급여지급 시 일할계산 하여 지급하며 퇴직자의 월중 근무일이 15일 이상이면 상여금을 지급하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□□□병원의 결근자 및 퇴직자의 근태와 급여명세서를 확인한 결과, 결근자의 근무일수를 공단 업무매뉴얼 일할계산 기준으로 하지 않고 전체 일수에서 근무일과 휴무일만 제외하여 무급으로 계산되어야 할 토요일을 유급으로 계산하였습니다.

또한 3교대근무자의 휴무일(토요일)과 주휴일(일요일)을 특정할 수 없어서 교대근무자가 결근 할 경우 주휴일을 제외하지 않고 결근일 수만 급여에서 제외하였으나, 3교대근무자로서 주휴일을 특정할 수 없어도 일반적으로는 1~5일을 결근하면 최소 1일, 6~10일을 결근하면 최소 2일의 주휴일을 제외하여야 하고, 퇴직일까지 연속되는 결근이라면 6~10일은 최소한 주휴일 1일은 제외했어야 합니다.

그리고 이○○의 경우 23일 퇴직하여 15일 이상 근무한 경우로 보아야 하나, 결근이 시작되기 전 13일까지만 근무한 것으로 인정하여 상여금을 지급하지 않았습니다.

따라서 □□□□병원은 토요일을 무급으로 하여 급여를 일할계산하면 ###천 원 상당을 환수하여야 하며, 결근 일에 따른 최소한의 무급 주휴일을 적용하고 퇴사일까지 근무한 것으로 인정하여 상여금을 지급하면 211천 원 상당을 더 지급하여야 합니다.

4. 관계기관 의견 : □□□□병원은 감사결과에 수용하며 앞으로 결근자 급여지급에 철저를 기하겠다고 하였으며, ★★★★★부는 교대근무자 주휴일에 대한 행정해석, 판례 등과 소속기구 운영실태를 파악하여 조속히 기준을 마련하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ □□□□병원장은

- 결근자의 휴무일을 근무일로 계산하여 과다 지급 된 ###,###원을 회수하시고, 교대근무자의 주휴일과 상여금을 지급하지 않아서 과소지급 된 ###,###원을 지급하시기 바라며,(시정)
- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

○ ♡♡이사는

- 교대근무자의 결근 시 무급 주휴일에 대한 기준을 마련하시기 바랍니다.(개선)